

# 한국가스공사 상임감사

## 경고,주의

제 목 승강기 위탁점검용역 관리업무 부적정

관 계 부 서 ●○□○본부 ●◆⊗⊗부

조 치 부 서 ◆⊖○❧처 @★부

내 용

### 1. 업무 개요

●○□○본부 ●◆⊗⊗부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 건축물 및 건축물의 점검, 진단, 법정검사 업무를 담당하며 【표 1】 과 같이 ❧기지 내 총 8대의 승강기를 운영, 관리하고 있다.

【표 1】 ●○□○본부 승강기 현황

(‘23.6월 기준)

| 승강기 번호   | 형식  | 승강기종류  | 운행층수 | 적재하중/정원     | 설치장소    | 설치일        |
|----------|-----|--------|------|-------------|---------|------------|
| 2213-729 | 권상식 | 장애인용   | 3층   | 1,000kg/15명 | 1기지 조정실 | 2019.07.04 |
| 2059-762 | 권상식 | 승객용    | 3층   | 1,150kg/15명 | 2기지 조정실 | 2021.03.03 |
| 2219-484 | 권상식 | 장애/전망용 | 4층   | 1,000kg/15명 | 본관동     | 2019.11.07 |
| 2239-554 | 권상식 | 장애인용   | 4층   | 1,000kg/13명 | 비상출동대기  | 2020.11.03 |
| 2092-753 | 권상식 | 전망용    | 12층  | 1,150kg/15명 | 전망대-1   | 2022.03.03 |
| 2092-754 | 권상식 | 승객용    | 9층   | 600kg/8명    | 전망대-2   | 2022.03.11 |
| 2092-755 | 권상식 | 장애인용   | 2층   | 1,800kg/24명 | 과학관-1   | 2022.03.11 |
| 2092-756 | 권상식 | 승객용    | 2층   | 600kg/8명    | 과학관-2   | 2022.04.12 |

※ 출처: 국가승강기정보센터(www.elevator.go.kr) 내 ‘승강기 정보 열람’

「승강기 안전관리법」(이하 “승강기법”) 제31조 제1항 따르면 승강기의 관리주체는 승강기의 안전에 관한 자체점검을 월 1회 이상 하고 그 결과를 승강기안전종합정보망에 입력하도록 되어 있으며, 제4항에 따르면 관리주체는 자체

점검을 스스로 할 수 없다고 판단하는 경우에는 제39조 제1항 전단에 따라 승강기의 유지관리를 업으로 하기 위하여 등록을 한 자(승강기유지관리업자)로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다고 되어 있다.

이에 ○◆⊗⊗부는 【표 2】와 같이 연 단위 “사옥 승강기 유지관리 용역”을 소규모 용역으로 시행하여 승강기를 관리하고 있으며, 동 용역의 주요 업무는 월 1회 정기점검, 주·야간 및 공휴일 비상사고 발생 시 긴급점검 및 보수, 대외 기관 검사 시 사전점검 및 검사일 입회 등의 역무가 포함되어 있다.

【표 2】 승강기 위탁점검용역 계약 현황

(단위: 원, 부가세제외)

| 연도    | 계약상대자      | 계약금액       | 계약기간                  | 비고          |
|-------|------------|------------|-----------------------|-------------|
| 2020년 | △○#○○⊗♠(주) | **,***,*** | '20.01.01.~'20.12.31. |             |
|       |            | **,***,*** | 상동                    | 계약변경        |
|       |            | **,***,*** | 상동                    | 준공정산        |
| 2021년 | △○#○○⊗♠(주) | **,***,*** | '21.01.01.~'21.12.31. |             |
|       |            | **,***,*** | 상동                    | 계약변경        |
| 2022년 | △○#○○⊗♠(주) | **,***,*** | '22.01.12.~'22.12.31. | '22.4.30 폐업 |
|       | ○◇◇☆♠      | *,***,***  | '22.06.23~'22.12.31.  |             |
| 2023년 | ○◇◇☆♠      | *,***,***  | '23.01.19~'23.12.29.  |             |

※ 출처: 확인서 “승강기 위탁점검용역 관리업무에 관한 건(○◆⊗⊗부)”

2. 소규모용역 시행에 관한 사항

가. 관계규정 및 판단기준

「공사관리규정」 제77조(적용범위 등)에 따르면 추정가격 1,000만 원 이하(부가세제외)의 용역을 소규모용역(간이용역)이라 정의하고 간이공사 규정을 준용한다고 명시하고 있어 추정가격 1,000만 원 초과의 용역은 경쟁입찰로 발주하여야 하며, 동 규정 제80조, 제80조의2에 따르면 500만 원 초과의 용역 추진 시 간이공사 심의위원회를 구성하여 적정성평가를 시행하여 공사수행기업의 적정

성 여부, 공사금액의 적정성 여부 등을 심의하도록 되어 있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

●◆⊗⊗부는 2020년부터 2022년까지 1,000만 원 초과 승강기 위탁점검용역 계약 3건(계약상대자: △⊖#○⊖⊗♠(주))을 경쟁입찰로 발주하였어야 하나 소규모 용역으로 시행하였고 500만 원 초과 용역임에도 불구하고 3건 모두 적정성평가를 시행하지 않았다.

### 3. 승강기 안전관리자 직무에 관한 사항

#### 가. 관계규정 및 판단기준

승강기법 시행규칙 제48조(승강기 안전관리자의 직무범위)에 따르면 승강기 안전관리자는 “승강기 운행 및 관리에 관한 규정”(이하“자체규정”)을 작성하여야 하고 승강기 사고 또는 고장 발생에 대비한 비상연락망의 작성 및 관리를 하도록 명시되어 있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

●◆⊗⊗부는 승강기자체규정을 2021.8.5. 제정하였으나 이후에 승강기 교체로 인한 현황변경 및 비상연락망 변동 등 개정사안이 발생하였음에도 ‘23.07.19.까지 자체규정을 개정하지 않았고, 금번 감사기간 중 ‘23.07.20.(●○■○본부-7418)에 자체규정을 개정하였다.

### 3. 위탁점검용역 업체 폐업관련 계약업무 처리에 관한 사항

#### 가. 관계규정 및 판단기준

「공사관리규정」 제30조의2(부도 등 발생 시 대처)에 따르면 계약상대자가 해산, 파산, 부도 등 기타 불가피한 사정으로 공사 예정공정 수행에 지장이 초래된다고 판단되면 공사 시공부서장은 사유발생 즉시 공사 주관 부서장에 계약의 해지, 해제, 연대보증인에 보증이행, 공동수급체의 경우는 당해업체의 탈퇴 조치 등을 요청하여야 하며, 공사 주관부서장은 이를 검토 후 계약 상대방의 계약포기각서 징구 등 관련사항에 대해 조치를 취하고, 계약관련사항(계약의 해지, 해제 등)은 계약담당부서장에게 조치 의뢰하여야 한다고 명시하고 있다.

또한 「계약업무관리지침」 제42조에 따르면 계약상대자 귀책사유로 계약을 해제 또는 해지해야 하는 경우 해당계약의 구매요청부서는 계약해지 또는 해제 절차를 추진하고자 함을 계약상대자에게 사전에 통보한 후 구매계약 담당부서에 계약해지 또는 해제 요청을 하여야 하며, 계약해지 요청을 받은 구매계약 담당부서장은 입찰참가자격 제한 및 계약보증금의 공사귀속 등의 사항을 명시한 후 계약품의의 결재에 의거 계약상대자에게 해약을 통보하도록 되어 있다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

계약상대자(△⊖#○⊖⊗♠(주))는 '22.4.30.부로 폐업하였고 이 사실을 '22.5.23.에 ○◆⊗⊗부 담당자에게 유선으로 통보하였으며 '22.6.8.에 폐업사실 확인서를 메일로 발송하였다.

따라서 계약상대자 폐업으로 인한 계약해지 사유가 충족되었기 때문에 ○◆⊗⊗부는 계약상대자에게 계약해지를 공문으로 통보하고 계약보증금 지급각서에 따라 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 청구·수령, 용역 수행대가 정산, 계약포기각서를 징구하는 등 계약해지에 대한 적절한 조치를 취했어야 하나,

그러하지 아니하고 기존계약 해지 및 신규 계약을 추진하겠다는 내부결재만 득하여 신규 간이용역을 발주하였다.

한편, 과업내용서 제6조에 따르면 “용역수행의 대가지급은 분기마다 기성금으로 지급함을 원칙으로 한다”라고 명시되어 있지만 계약상대자가 기성지급을 요청하지 않아 폐업 전까지 기성지급액이 없었고, 계약해지시점에 가스공사에 용역수행비 정산을 유선으로 요청했었으나 계약상대자의 거래계좌가 정지되어 ○◆⊗⊗부 담당자가 대가지급을 불가하다고 유선 통보하였다. 결과적으로 계약상대자는 ‘22. 1월~’22. 4월까지 용역을 수행하였지만 대가를 지급받지 못하였다.

#### 4. 위탁점검용역 자체점검에 관한 사항

##### 가. 관계규정 및 판단기준

「승강기법」에 따르면 제31조(승강기 자체점검) 제1항의 자체점검을 월 1회 이상 하고 그 결과를 행정△●부에서 운영하는 승강기안전종합정보망(이하 “종합정보망”)에 입력하도록 되어있다.

또한 과업내용서에 따르면 계약상대자는 승강기 점검 후 점검결과보고서 양식에 의거 점검항목을 해당기기별로 상세히 기록하여 점검 후에 당사 감독부서에 제출하여야 한다고 명시되어있다.

##### 나. 감사결과 확인된 문제점

○◆⊗⊗부 담당자는 계약상대자의 폐업사실을 ‘22.5.23에 통보받고 5월 자체점검 누락이 우려되어 계약상대자에 5월 자체점검까지 완료해주기를 요청하였

고, 계약상대자는 자신의 귀책사유임을 인정하고 5월 자체점검을 하기로 약속하였으나 실제 승강기 점검을 실시하지 않고 '22.5.30에 점검결과를 종합정보망에 입력(전산등록일: '22.5.31)하였으며 그 중 승강기 1대 입력을 누락하였다.

한편, ●◆⊗⊗부는 매월 승강기 점검일정을 업체와 협의하여 확정하고 점검을 원활히 수행할 수 있도록 출입승인, 필요시 작업허가서발행 등 업무를 수행하고 점검 후 점검결과보고서 및 종합정보망을 확인하는 등 용역관리를 하였어야 한다.

그러나 ●◆⊗⊗부는 평소 승강기 점검 후에도 점검결과보고서를 수령하지 않았고, '22.5월의 경우에도 계약상대자가 5.23.에 폐업을 통보할 때까지 5월 점검일정에 대하여 아무런 협의가 없었으며 5월 자체점검을 계약상대자가 약속한 이후에 점검가능일이 일주일밖에 남지 않은 상황에서도 점검일정을 확정하지 않고 실제 점검시행여부도 확인하지 않았으며, 6.16.에 뒤늦게 종합정보망을 통해 점검 입력결과를 확인, 1대 누락사항을 인지하는 등 용역관리를 미흡하게 하였다.

## 관계부서 등 의견 및 검토결과

●○□○본부 ●◆⊗⊗부는 승강기 안전관리자 직무에 관한 사항, 소규모 용역 시행에 관한 사항에 대하여 감사의견에 동의하였고 별도의 의견을 제시하지 않았다.

그리고 위탁점검용역 업체 폐업관련 계약업무 처리 및 자체점검에 관한 사항의 경우, 계약상대자로부터 폐업사실 통보받고 계약상대자와 연락이 원활히

되지 않아 계약해지와 관련한 업무수행이 불가하였다고 의견을 제시하였다.

그러나 계약상대자와 연락이 어려웠을지라도 계약상대자는 용역비 정산을 받고자 ○◆⊗⊗부와 연락을 시도했었고 이 시점에 계약해지 관련 통보 등 업무를 수행할 수 있었을 것으로 판단되며, 이러한 업무처리 과정에서 해당사안에 대하여 계약부서 또는 본사 관련부서와 논의를 거쳐 「문서규정」 제4조(사무처리의 원칙)에 따라 관련문서를 생산·기록하는 등 사무업무를 명확히 하여 업무를 처리하였어야 한다.

## 조치할 사항

### ◆⊖○♣처장은

- ① 3년 동안 1천만 원 초과 용역 3건을 소규모 용역으로 시행하고, 적정성평가도 누락한 담당자에 경고 조치하시고, (경고)
- ② 승강기 안전관리자 직무를 미흡하게 하고, 위탁점검용역 업체 폐업에 따른 계약해지 업무 및 용역수행 관리를 부적정하게 한 담당자에 경고 조치하시기 바라며, (경고)
- ③ 승강기 위탁점검용역 관리업무 검토 책임자에 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

### [관련자-경고]

●○■○본부 ○◆⊗⊗부 RVN(사번 : PRLKQVDW) (현 ●▼♠●본부 ○⊗■♣부)  
●○■○본부 ○◆⊗⊗부 GAX(사번 : PAYHCGPC) (현 ●○■○본부 △●부)

### [관련자-주의]

●○■○본부 ○◆⊗⊗부 IQR(사번 : HEYMOTCC) (현 ●○■○본부 ○◆⊗⊗부)